

מסורת הש"ס

(א) סוטה ט., (ב) סוטהפא פ"ב ה"ז ע"פ, (ג) יבמות לה, מנחות (ד) פסחים קי"א,

תורה אור השלם

- ותן האיש חשבב עקמ לאבי הנער חמשים כסף וְלו תתנה לאשה תחת אשר ענה לא יוכל שלקה כל ימיו: בדברים כב ט
- כי בל האָנשים תראים את כבדי ואת אחתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וְהנסו אתי זה עשר פעמים וְלא שמע בקולי: במדבר יב כ
- וְאם אמת הָיָה הָיָה תָהִי לא יקצאו בתולים לער: בדברים כב כ
- וְעָשָׂה אתו מאה כסף וְהָנָה לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל וְלו תתנה לאשה לא יוכל שלקה כל ימיו: בדברים כב ט
- מלואות שפקו יצר לו כל יד עמל תבואה: איוב כ כב
- וְהָאָנָשִׁים אֲשֶׁר עָלו עמו אָמְרוּ לֹא נוכל לעלות אִל הָעָם כי חָזַק הוא מָנְהָם: במדבר יג לא
- וְהָיוּ הָאָנָשִׁים מוציא דבת הארץ רעה מִמִּנְהֶם וְלִפְנֵי יְיָ: במדבר יד לו
- ויאמרו אל משה הֲבִילִי אֵין קָבָרִים בְּמִצְרַיִם לְקַחְנָה לְמוֹת בְּמִדְבָּר מִה זאת עֲשִׂיתָ לָנוּ לְהוֹצִיאֵנוּ מִמִּצְרַיִם: שמות יא יא
- אבותינו במצרים לא וְכָרוּ חֶסְבִּילוֹ וְנִפְלְאוּתָהּ לֹא וְכָרוּ את רב חֲסָדָהּ וְהָיוּ עַל יָם בַּיִם תְּהִלָּתָן וְיָ: תהלים קי ז
- וְיִשְׁעֵךְ יְיָ בַּיּוֹם הַהוּא את יִשְׂרָאֵל מִיַּד מִצְרַיִם וְיָרָא יִשְׂרָאֵל את מִצְרַיִם מֵת עַל שַׁפְתֹּת אֵיךְ: שפת אור
- וְיִבְאֹר מִקְרָהּ וְלֹא יִכְלוּ לְשַׁתֵּם מִיַּם מִדְבָּר כִּי קָרָה דָּם לְשַׁתֵּם מִיַּם מִדְבָּר: שמות יב על בן קרא שקנה קרה: שמות טו כ
- וְיִצְמָא שֵׁם הָעָם לְפָנֶיךָ וְיִחַץ הָעָם עַל מִשָּׁה וְיִאֲמְרוּ לָקַח זה וְהַעֲלִינָה מִמִּצְרַיִם לְהַחֲיִית אֶת־יָתָם בְּנֵי וְאֵת בְּנֵי וְאֵת מִקְנֵי בְּצֻמָּה: שמות יג ג
- וְיִסְעוּ כָל עַד־תִּבְּן יִשְׂרָאֵל מִמִּדְבָּר סִין לְמִסְעִינָה עַל פִּי יְיָ וְיִאֲמָרוּ תָנוּ לָנוּ מִיַּם וְנִשְׁתַּה וְיִאֲמְרוּ לָהֶם מִשָּׁה מִה תִּרְבִּיבן עַמְּךָ מִה תִּנְסֶנָּךְ את יְיָ: שמות יד ב

רבינו גרשום

אילו באו עליה ב' אחד שלא בירכה ואחר דבריה, שהראשון שלא בעל כדרכה אין נותן כלום^[פ] וכל בעלה ואם זה האחרון (שנשכן) נותן ב' ביאילו בעל אשה שלימה שלא בא עליה אדם עתולים יאמרו בעל פגומה כי' אלא ודאי פגומה נותן ג' ותי לא שכבר כבויהשת היא ובעל שלימה נותן ג' ובושת: פתני'; **נמצא האומר בפיו** (אומר מן הקדשה מעשה, שהאומר בפיו) שפלונית פגומה חמור מן הפגומה בעצמו שזה נותן ג' שקל וזה ק'; וכן פצני: (נאבותינו וכו') בדרכים ונסו אותו זה עשר פעמים ובתיב בתירה אם יראו את הארץ וגו' שעל כל אותך עשר פעמים (שנסכן) שלא בטוח בהקב"ה לא נגזרה עליהן גזרה שיפלו במדבר עד שאמרו לשון הרע על הארץ: גס'; על שם רע שהוציא: ועשו אותו מאה סקף: **במלאות ספקו**, כשימלא עונות כמו שמספקות המדות להחיל יצר לו, פורע ממנו: **על עצים ואבנים** דרכיב ערים גדולות ובצורות בשמים וארץ, אוכלת וישוביה (היא); **אלא** בטנן, כלפי מעלה והיינו בעל הבית שבראם; כך שבתמים הקב"ה לא חוסיפו לראותם עוד: **פלוט אותם ליבשה**, כשהם חמים: [שנים במים] במרה ובפרדים: וקשאי לי מ"ט לא קא חשיב מים דמדבר צין:

(א) ע"י תוס' כאן בד"ה אילו.

יש בערכין פרק שלישי ערכין אילו באו עליה אחד שלא כדרכה. תחילה ואח"כ בא עליה זה כדרכה דאכתי הואי בתולה ואית לה קנס ויאמרין זה שבעל פגומה דליכא בושת כולי האי יהיב ג' סלעים ואילו בעל בתולה שלימה לא יהיב נמי אלא חמשים אבל השתא גבי בושת איכא חילוק דיהיב דמי בושת לשלימה טפי מפגומה: מוכה שחין.

דהוי פגוס דומיא דנבעלה שלא כדרכה: **תסת אשר עינה**. רישיה דקרא ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף וגו' (דברים כב) דמשמע הני חמשים כסף יתן בשביל קנס העיניו ומדאינערין למכתב הכי מכלל דמיחייב מיילי אחרייניתא כגון בושת ופגס דלאו קנסא דעיניו יניחו דנלאו עיניו נמי איכא בושת ופגס היינו נוק ששור פחות במתחילה:

בתנאי' נמצא האומר צפיו חמור. דנותן מאה סלע והעושה מעשה דלונס בתולה לא יהיב אלא ג': גור דין. שלא ליכנס לארץ: זה עשר פעמים. גבי מרגלים כתיב דמשמע על זה נתחמס: **גב' מאה**. דלומר צפיו חמור דמשמע דמשום לשון הרע בלנד קא יהיב להו דלמא משום הכי חמיר האי לשון הרע דגרים לה ציה קטלא: על סם רע. משום לשון הרע בלנד: **נמצאת ספקו יצר לו**. כשתמלא סאתו בעונות הרבה אז יצר לו תנא עליו כרה: על זה נחמסם. ולאו משום לירוף דאחריו: **בעל הבים**. הקדוש צריך הוא: על דגס הארץ שהוליא. קאמר יא' דמתו: **ממרים**. מורדים: **שונאן לו רבו מהם**. פרנסה לדגים: **אחד ומאה**. דכפרעה כתיב (שמות יד) שש מאות רכב ובסיסרא כתיב (שופטים ד) תשע מאות רכב: אלא

שם רע על עצים ואבנים כך המוציא שם רע על חבריו על אחת כמה וכמה ממאי דלמא משום דר' חנינא בר פפא ^אדאמר רבי חנינא בר פפא דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה דכתיב ^בכי חזק הוא ממנו ^ואל תיקרי ^זכי חזק הוא ממנו אלא ממנו כביכול ^חבעל הבית אין יכול להוציא כליו משם אלא אמר רבה אמר ר"ל אמר קרא ^יוימותו האנשים מוציא דבת הארץ רעה על דבת הארץ שהוציאו תניא אמר ר' יהודה עשר נסיונות ניסו אבותינו להקב"ה ^ישנים בים ושנים במים שנים במן שנים בשליו אחת בעגל ואחת במדבר פארן שנים בים אחת בירידה ואחת בעלייה בירידה דכתיב ^אהמבלי אין קברים במצרים בעלייה כדרב הונא דא"ר הונא ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו כדרבה בר מרי ^בדאמר רבה בר מרי מאי דכתיב ^גוימרו על ים בים סוף ויושיעם למען שמו מלמד שהיו ישראל ממרים באותה שעה ואומרים כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחר אמר לו הקב"ה לשר של ים פלוט אותם ליבשה אמר לפניו רבש"ע כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטלה הימנו אמר לו אני נותן לך אחד ומוחצה שבהם אמר לפניו רבש"ע כלום יש עבד שתובע את רבו אמר לו נחל קישיון יהיה ערב מיד פלטני ליבשה דכתיב ^דוירא ישראל את מצרים מת על ^הוגו' שנים במים במרה ובפרדים במרה דכתיב ^וויבואו מרתה ולא יכלו לשתות וכתיב ^זוילן העם על משה ברפדים דכתיב ^חויהנו ברפדים ואין מים לשתות וכתיב ^טוירב העם עם משה שנים במן דכתיב אלא

למדבר מצד אחד וזה כשם שאנו עולין מצד זה וצאנו למדבר כך מצרים עולין מצד אחר מצד אחר מצד אחר וצאנו למדבר וירדפו אחריו וישגיו כי סבורים שלא יעצרו המצרים צים אלא יצאו מצד אחר וזהכי ינחא הא דכתיב (במדבר לג) ויסעו ממרה וגו' ויתנו על ים סוף ואם עברו רוחצ' הים עד עבר הים מצד אחר היף פגעו עוד צים וכן חזרו לאחריהם אלא ש"מ לאחר שנסעו בצורך הים ויאלו כמו כן לאורך הים לדרום מצרים שמצרים כמו כן לרוח דרומית של א"י קרוב לסוף דרומית לנד מערב וילוס מפסיק צין מצרים וצין א"י והים מצד דרומית של ארץ מצרים ממוזר למערב ונסעו לחוף הים מצפון הים שהוא דרומית של מצרים ואח"כ יאלו לאחר שהלכו בחצי גורן עגולה ויאלו בלד כפויי שלהם שהיא דרומית של ארץ אדום ומזרחית של ארץ מצרים ואח"כ הלכו קצת ימים עד מרה ואח"כ היו עדיין אלל הים וכשהוצרכו ליכנס לא"י לא הוצרכו לעצור הים אלא סיבצו ארץ אדום וארץ מואב שהוא דרומית של א"י ומזרחית של ארץ מצרים: **אחד** ומוחצה שבהם. דמצרים כתיב (שמות יד) שש מאות רכב בצור ובסיסרא כתיב (שופטים ד) תשע מאות רכב ואף על גב דכתיב (שמות יד) כל רכב מצרים לא קא חשיב אלא השרים ^אכל של ארץ מצרים היה נמלה אחר השש מאות רכב ומלמס של סיסרא היו תלוים אחר התשע מאות רכב בצורל ואם חיל אנשים צוה יותר מצוה אינו חושש:

יש בערכין פרק שלישי ערכין

טו.

(לעיל) הוו דהו שני בתובין הבאין באחד. ואח"ת מה ענין זה לשני כמותין הצלין כאחד כיון דגבי שדה מקנה איכא ג"ס למילף חומש משדה אחוזה וגבי מקדיש צית ליהא ג"ס ושמה הכא דכתיב והערץ גבי מקדיש צית כמאן דכתיב וחשב יו' או שמא י"ל וחשב אין זו ג"ס גמורה אע"ג דקרי ליה ^אהספר ג"ס וה"ג אשכחן צפ"ק דצ"ק (דף י:) גבי נאמר שדה למעלה ונאמר שדה למטה קרי ליה המס ג"ס ואור"י דאילו ג"ס גמורה או שמא י"ל משום דכתיב קודש גבי מקדיש שדה אחוזה וכתיב נמי קודש [גצין] מקדיש צית וקודש קודש ג"ס גמורה היא מש"ה קרי ליה צ' כמותין הצבים כאחד: **בושת** הב"ב פ"ב המבייש והמתבייש. ופגס מפרש כנמוכות (דף מ:) אומדים כמה אדם רואה ליתן בשפחה בתולה יותר מצעולה להשיאה לעצדו שעשה לו קורת רוח: **אילו באו עליה שנים אחד** בדרבה ואחד שלא בדרבה. פרש"י

אחד בא עליה תחילה שלא כדרכה ואחד בא עליה כדרכה דאכתי צית בתולה ויש לה קנס ויאמרו זה שבעל פגומה דליכא בושת כולי האי יהיב ג' סלעים ואילו בעל בתולה שלימה דעלמא לא יהיב נמי אלא חמשים יד' טו) ורש"י פירש צפ' בן סורר ומורה (סנהדרין דף עג:) גבי האי דאמר לא משלם עד גמר ביאה טו) ופרש"י שם שהוא מוציא בתולים משמע דזעינן השרת בתולים להחמיצ קנס ואינו כן דהא אימא צפ"ק דקדושין (דף ע:) צאו עליה י' צני אדם ועדיין היא בתולה פירוש כגון שצאו עליה שלא כדרכה ר' אומר אומר אזי הראשון צסקיילה וכולו בחנק וא"ר יוצא עלה מודה ר' לענין קנס דכולו משלמי לפיכך פרש"י יאמרו בעל פגומה חמשים יו' וזכרים אותו שבעל אחרי כדרכה [בעל שלימה חמשים וזכרים אותו שבעל ראשון שלא כדרכה דלא היתה שלימה מיהו לכל הפירושים צ"ל דאומן שבעל שלא כדרכה היה ראשון וצספרים כחוצ אותו שבעל כדרכה יט) ולפירוש ר"י ק"ק דהוה מצי למימר צאו עליה שנים שלא כדרכה:

כשם שאנו עולין מצד זה (אמר) כך מצרים עולין מצד אחר. יש לתמוה אף היו ישראל יו' צאומן הדור כ"כ מקטני אמנה שסבדו שכן יעשה הקצ"ה נסים למצרים להעבירם מארצם לא"י ואומר ר' צסם אציו רצי שמואל ששראל לא עברו הים לרחנן מצד זה לזה שא"כ היו ממהרים ללכת אל א"י אלא רצועה אחת עברו צים לאורך הים עד שפנו למדבר לנד אחד כי לא היו יכולין ללכת מכל דד אס לא יעברו הים ומצרים היו להם מימינס ומשמאלס לפיכך עברו הים רצועה אחת עד שפנו



אל

מיימן של הקב"ה: תוס' ד"ה אילו באו ב' בדרבה תחילה ב'. וגיב' דרך התלמוד להקדים חן תחלה ואע"ג דלאו קודם, כמו בכתובות (לה). בין מחבין לשאין מחבין וזהו ליה לקדם אין מחבין כמו דאמר אל חלקת בין שונג למויד. הרי"י ד"ל בגיזון. ד"ה בשם ב' עולין. גליון. פי' מאותו צד שנכנסו כי ישראל לא עברו את הים מעבר לעבר שהן נכנסו בצד אחר ויצאו באותו צד שנכנסו כי המצרים הקיפום סביב (כזה) ואמרו ישראל כשם שאנו עולין מצד זה כך מצרים עולין מצד אחר במקום שנכנסו וירדו אחריו ביבשה. הרא"ש ד"ל:

עין משפט ונר מצוה

בא א מ"י פ"ב מהל' נערה בתולה ה' ג ו'פ"ג הלכה פ':

ב [מ"י פ"ז הלכות דעות הלכה ו']:

מוסף רש"י

ומתרגמין לחלוטין. ואכן מן לשון חלוטין גבי מלוע (סנהדרין קו). למעורר מוחלט. לאחר שכל ימי הסקנר ונחלה זו סימני טומאה האמורין צו (מגילה ט). פריעה ופרימה. בגדיו יהיו פרוטים ורלאו יהיה פרוט (שם). ארי דורס ואוכל. מיד ולטו ממיכל (תנחומי ט). זאב טורף ואוכל. שמוינץ לחורו ואוכל שם שמפחד מן הגריות ולטולן יס להם הלאה (שם). מה הנאח יש לך. שאמה נשך גני אלס וסורגן (שם). לא אמריתי דבר וחוורתי לאמורי. שאס דא מי שאמרני עליו ואלא אס אמרתי כן עליו לא חומי צי לאחר אלו דכדרי, לפי שמתלה אמת אמרתי, וקסנדי כל מילתא דמתמלחא בלפי מניה לית בה משום לישא ציבא (שבת ק"ח):

שינויי נוסחאות

[א] עינה הני תחת אשר עינה מכלל (ש"ס). [ב] צסיקא סמוכה לקמן ולימא וכן וי"א בשללומת, [ג] תמשה כנמשניות נחמם, [ד] קל בשמלת לימא, [ו] מוקרי ממנו [ז] קל בשללומת לימא, [ח] ע"י מוספת אלא אמר (ש"ס). [ט] ע"י מוספת דמעבד לקף ד"ה אל תקרי ורש"י כסותה לה. כמנ דלא נרסין אל תקרי כי חזק הוא ממנו אלא ממנו וכן בשללומת לימא, [י] מוקרי ממנו [יב] עינה כי חזק הוא ממנו. (ש"ס) ויניין (בדיוורסיון) [ט] כניסול אפילו בעל הכית (ש"ס). [ט] להקצי"ה במדבר ואילו חן עינס (ש"ס). [ז] קל בשללומת לימא, [ח] עינה (ימית) כי חזק הוא ממנו. (ש"ס) ויניין (בדיוורסיון) [ט] כניסול אפילו בעל הכית (ש"ס). [ט] להקצי"ה במדבר ואילו חן עינס (ש"ס). [ז] קל בשללומת לימא, [ח] עינה (ימית) וגו' נמחק] (ש"ס). [א] קאמר קרא דמתו וד"ה ממרים מערדים נמחק] (ש"ס). [ב] וחשב דמי או חש"ש (צ"ב). [ג] חמשים. נראה מתוך פי' דשלא כדרכה אין לה קנס ובפ' כן (ומינות ורש"י פי' נמחק] (ש"ס). [טו] ג"א ורש"י אול לישטותו דפירש צפ' כ' (צ"ב). [טז] ואלה פירש"י שם גס (ש"ס). [יז] ס"י י' יהו אותו וי"א דפס"ג, [יח] כדלעיל תחלה. (ש"ס). [יט] שבאותו הדור (ש"ס). [כ] הערים שיר רכב מצרים (ש"ס). (אל וכל רכב של צ"ב):

שיטה מקובצת

יאמרו בעל פגומה חמשים בעל שלימה חמשים. גליון. פרש"י זה שבעל פגומה חמשים ואילו בעל בתולה שלימה לא יהיב נמי אלא חמשים, תימה למה הוצרך לפרש בתולה שלימה דעלמא דשטטא משמע דעל אלו שנים קאי ובעל שלימה היינו הראשון שבעל שלא כדרכה ודבשאל כדרכה נמי יש לה קנס דאמורין בפ"ק דקדושין (טו: י:). באו עליה עשרה וכו', ויש לומר דלחנודיל התמהוין פרש"י דבתולה דעלמא דלגבי חן ראשון דבעל שלא כדרכה אינו כל כך חומה שגם פגם השני שהשיר בתוליה מרובה ואח"ת ואמאי לא קאמר באו עליה שנים שלא כדרכה, ויש לומר דאשמועינן דאף בזה יש תמהון אם משלם השני כמו הראשון דאע"פ שבא עליה כדרכה מכל מקום פגומה היא בבעילת הראשון שלא כדרכה. עכ"ל הרא"ש ד"ל: **אל תקרי** פגמו. גליון. אין חילוק בקריאה אלא כלומר אל תפרש. לשון הרא"ש. רצי' בתוס' בצד שני (ד"ה אל תיקרי) שהם מהופכים, ובס"א אינו כתוב אל תיקרי אלא כי חזק הוא ממנו אפילו בעל הבית כו' ובג"י גמרא ישנה כי"ב אל תקרי ממנו אלא קמיניו ופי'

^[1] ע"י תוס' כאן בד"ה אילו